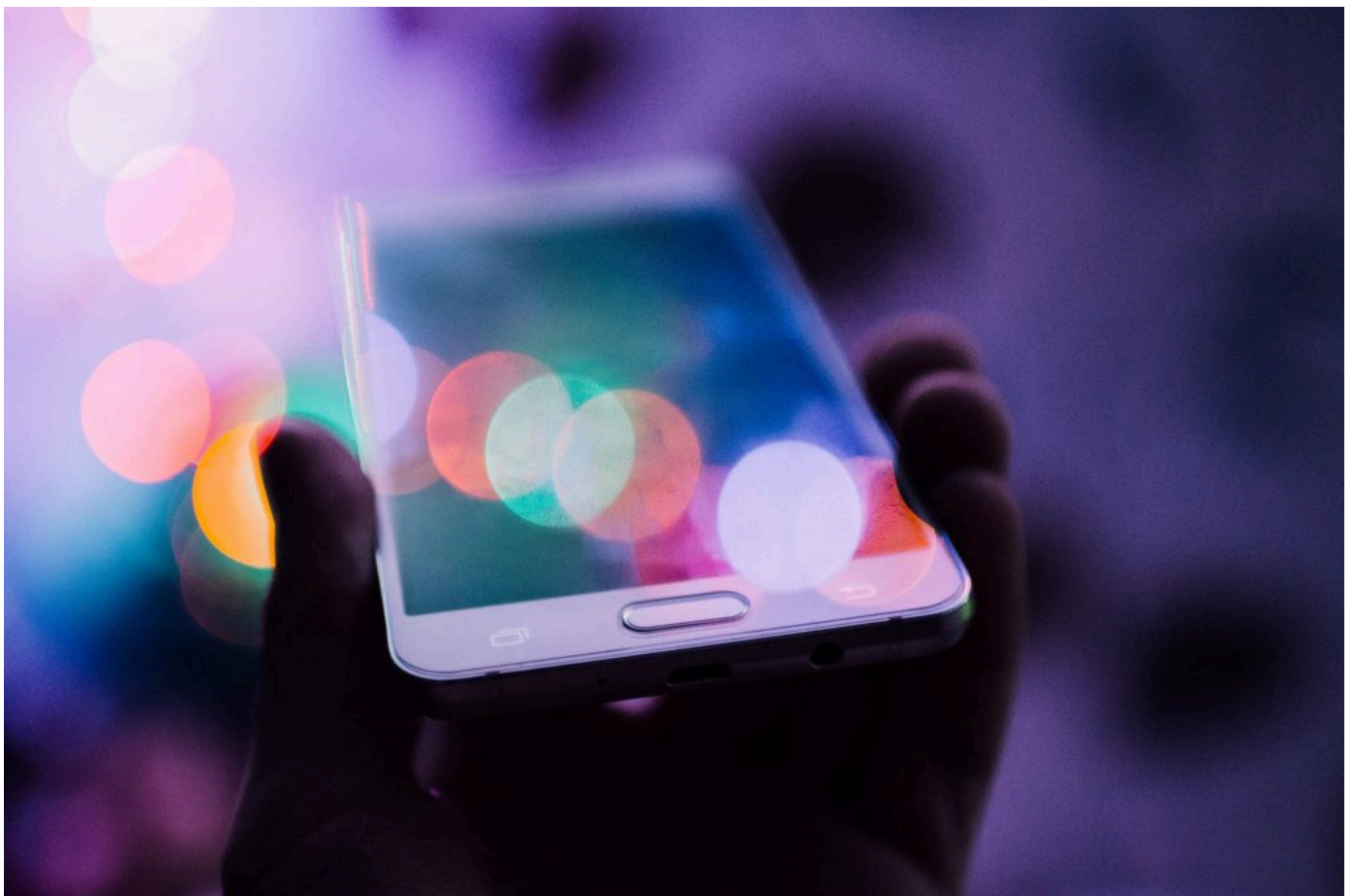


O que são bens digitais e as suas possibilidades de sucessão

16 de dezembro de 2021



Os bens digitais podem ser configurados como todos aqueles conteúdos constantes na web, passíveis ou não de valoração econômica, que proporcionem alguma utilidade para o seu titular. Eles podem ser divididos em 3 espécies: (i) os bens digitais patrimoniais; (ii) os bens digitais existenciais; e (iii) os bens digitais híbridos.

Os chamados bens digitais incluem situações jurídicas patrimoniais, situações jurídicas existenciais e aquelas que tocam interesses patrimoniais e existenciais. Em virtude disso, a eles não se pode aplicar o mesmo regime jurídico destinado à sucessão patrimonial post mortem, pois os interesses existenciais que importam.

Ativos digitais como criptomoedas, milhas aéreas, contas comerciais em redes sociais são exemplos de bens incorpóreos de agregado valor econômico que são passíveis de transmissão sucessória após a morte do usuário-titular. Há outros bens digitais que, embora relevantes para o titular quando vivo, não carregam qualquer valor econômico, como é o caso do conjunto de mensagens particulares não comerciais trocadas entre os usuários da web.

Os dados pessoais integram o corpo virtual ou eletrônico repercutindo uma proteção jurídica própria, assim como as mensagens não comerciais, fotos e vídeos privados. Conquanto não sejam transmissíveis por sucessão, podem ser objeto de disposição testamentária não patrimonial, em especial, quanto a algumas de suas consequências jurídicas. Entende-se que a pessoa do titular é quem cabe decidir, no exercício da sua autodeterminação, quanto ao destino desses bens e interesses após a sua morte, respeitada a esfera jurídica de terceiros.

Na eventualidade de o titular falecer sem deixar manifestação quanto à transferência desses bens digitais existenciais, há que se garantir a “morte do corpo virtual”.

Não há regulamentação específica quanto ao destino dos bens digitais, mas as normas gerais do direito das sucessões afastam a transmissibilidade dos interesses afetos ao direito de personalidade.

Aprofunde-se no tema:

Leia o livro “Arquitetura do Planejamento Sucessório – Tomo III (<https://loja.editoraforum.com.br/arquitetura-do-planejamento-sucessorio-tomo-iii>)”, coordenado por Daniele Chaves Teixeira

Deixar uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Comentário...

Nome *

E-mail *

Site

☐ Salvar meus dados neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

ENVIAR COMENTÁRIO



Editora Fórum
89.686 seguidores

[Seguir Página](#)

[Compartilhar](#)

Pesquise

Pesquisar

COLUNA

Direito Civil

(<https://www.editoraforum.com.br/category/noticias/coluna-direito-civil/>)

COLUNA

**Direito da
Infraestrutura**

(<https://www.editoraforum.com.br/category/noticias/coluna-direito-da-infraestrutura/>)

COLUNA

**Saneamento:
Novo Marco Legal**

(<https://www.editoraforum.com.br/category/noticias/coluna-saneamento-novo-marco-legal/>)



ONLL

OBSERVATÓRIO DA
NOVA LEI DE LICITAÇÕES

(<https://www.novaleilicitacao.com.br/>)

Mais lidos



(<https://editoraforum.com.br/noticias/reducao-da-maioridade-penal-veja-5-argumentos-contras-e-5-a-favor/>) Redução da maioria penal: veja 5 argumentos contra e 5 a favor



(<https://editoraforum.com.br/noticias/entenda-o-que-e-compliance-e-descubra-os-principais-beneficios-para-as-empresas/>) Entenda o que é Compliance e descubra os principais benefícios para as empresas



(<https://editoraforum.com.br/noticias/site-do-stf-disponibiliza-constituicao-federal-comentada/>) Site do STF disponibiliza Constituição Federal comentada



(<https://editoraforum.com.br/noticias/conheca-7-principios-importantes-do-direito-tributario/>) Conheça 7 princípios importantes do Direito Tributário



(<https://editoraforum.com.br/noticias/revista-enumera-os-15-advogados-mais-poderosos-do-brasil/>) Revista enumera os 15 advogados mais poderosos do Brasil

Posts recentes

O regime indenizatório em processos competitivos de renegociação de concessões
(<https://editoraforum.com.br/noticias/artigos/o-regime-indenizatorio-em-processos-competitivos-de-de-renegociacao-de-concessoes/>)

18 de março de 2026

FÓRUM lança coletânea "Constitucionalismo Feminista", que propõe nova leitura do direito constitucional brasileiro
(<https://editoraforum.com.br/noticias/destaque/forum-lanca-coletanea-constitucionalismo-feminista-que-propoe-nova-leitura-do-direito-constitucional-brasileiro/>)

17 de março de 2026

Confira o que chegou de novidade no Direito com as novas obras FÓRUM
(<https://editoraforum.com.br/sem-categoria/confira-o-que-chegou-de-novidade-no-direito-com-as-novas-obras-forum/>)

16 de março de 2026

Vozes femininas no Direito: conheça obras da FÓRUM escritas por mulheres
(<https://editoraforum.com.br/noticias/destaque/vozes-femininas-no-direito-conheca-obras-da-forum-escritas-por-mulheres/>)

6 de março de 2026

Nova Loja FÓRUM: todo o universo do conhecimento jurídico em um só lugar
(<https://editoraforum.com.br/noticias/nova-loja-forum-todo-o-universo-do->

EDITORA FÓRUM LTDA

CNPJ: 41.769.803/0001-92 - Rua Paulo Ribeiro Bastos, 211
Jardim Atlântico - Belo Horizonte/MG - CEP: 31710-430 – Brasil

Receba a nossa Newsletter

CADASTRAR

f (<http://www.facebook.com/editoraforum>)

🐦 (<http://www.twitter.com/editoraforum>)

in (<https://www.linkedin.com/company/editora-f-rum-ltda>)

📷 (<https://www.instagram.com/editoraforum>)

YouTube (<http://www.youtube.com/editoraforum>)

Todas as Marcas referidas neste website são ou podem ser marcas comerciais registradas e protegidas por leis internacionais de copyright e propriedade industrial e pertencem aos seus respectivos fabricantes e proprietários.

Atendimento: Segunda a Sexta - 9h às 18h

Copyright 2026 © Editora FÓRUM. Todos os direitos reservados.